Hitra kommune

# Møteprotokoll

**Utvalg:** **Hitra kommunestyre**

**Møtested:** Hitra rådhus - Kommunestyresalen

**Dato:** 31.10.2024

**Tidspunkt:** 09:00 -15:15

**Til stede:**

| Navn | Funksjon | Parti | Varamedlem for | Merknad |
|---|---|---|---|---|
| John Lernes | ordfører | AP | | Ankom klokken 12:00 |
| Ingrid Kathrine Schanche | varaordfører | SP | | |
| Rutt Janne Sveinsdotter Lystad | medlem | AP | | |
| Arnt Julius Breivoll | medlem | AP | | |
| Logman Alnour Adam | medlem | AP | | |
| Bjørn Jensen | medlem | AP | | |
| Tor Johan Sagøy | medlem | AP | | |
| Ann Bodil Kosberg Wingan | medlem | AP | | |
| Lars Erik Strand Vitsø | medlem | AP | | |
| Ida Karoline Refseth Broholm | medlem | AP | | |
| Tea Kristine Broholm | medlem | AP | | Ankom klokken 11:05 |
| Monica Mollan | varamedlem | AP | | Vararepresentant for John Lernes fram til klokken 12:00. |
| Jann Oddvar Krangnes | medlem | R | | |
| Lise Krangnes | medlem | R | | |
| Marcus Helgesson Svenning | medlem | SV | | |
| Sigrid Helene Hanssen | medlem | H | | |
| Sanna Fjeldvær | medlem | H | | |
| Stig Atle Lervåg | medlem | H | | |
| Dag Wilmann | medlem | H | | |
| Ivar Bjarne Kværnø | varamedlem | H | Roar Sivertsen | |
| Lillian Ulvan | medlem | H | | |
| Maria Ottervik | medlem | H | | |
| Harald Solvar Lian | varamedlem | FRP | Tom Skare | |
| Bjørg Reitan Bjørgvik | medlem | FRP | | |
| Geir Samdahl | medlem | FRP | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Janne-Elise Handberg | varamedlem | PP | Per Johannes Ervik |
| Terje Herfjord | medlem | PP | |

**Følgende fra administrasjonen møtte:**

| Navn | Stilling |
|---|---|
| Ingjerd Astad | Kommunedirektør |
| Beathe Meland | Kommunalsjef helse og omsorg |
| Kolbjørn Ulvan | Kommunalsjef Drift og Eiendom |
| Øystein Olsen | Kommunalsjef HR |
| Emil Melting | Kommunalsjef økonomi |
| Stine Marita Karlsen | Rådgiver oppvekst barnehage |
| Berit Folland | Enhetsleder barn- og familietjenesten |
| Hege Østmark | Rådgiver oppvekst skole |
| Audun Norbotten | Rådgiver administrasjon |
| Eva Braseth | Medarbeider Servicetorg |
| Bjarne Nygård | Politisk sekretær |

Møteinnkallingen ble utsendt 24.10.2024. Det fremkom ingen merknader.

Ordfører John Lernes (AP) hadde forfall fram til klokken 12:00. Monica Mollan (AP) stilte som vararepresentant. I dette tidsommet ble sakene PS 78/24, 79/24 81/24, 82/24, 83/24 84/24 og 85/24 behandlet.

Møtet ble ledet av varaordfører Ingrid Kathrine Schanche (SP) fram til klokken 12:00. Følgende saker var da behandler: PS 78/24, 79/24 81/24, 82/24, 83/24 84/24 og 85/24.

Rutt Janne Sveinsdotter Lystad (AP) fremmet forslag om Jann O. Krangnes (R) som settevaraordfører. Dette ble enstemmig vedtatt. Kranges var settevaraordfører fram til klokken 12:00. Følgende saker var da behandlet: PS 78/24, 79/24 81/24, 82/24, 83/24 84/24 og 85/24.

Tea Kristine Broholm (AP) ankom møtet klokken 10:05. Ingen saker var behandlet før dette.

Dag Willmann (H) var ankom klokken 10:00. Ingen saker var behandlet før dette.

Bjørn Jensen (AP), Ivar Bjarne Kværnø (H) og Stig Atle Lervåg (H) ba om permisjon fra klokken 15:00. Dette ble innvilget.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: PS 78/24, 79/24, 81/24, 82/24, 83/24, 84/24, 85/24, 80/24, 86/24, 87/24, 88/24, 89/24 og 90/24.

Leder for årets kommunekomite Ingrid Kathrine Schanche takket for innsatsen ved årets TV-aksjon på vegne av kommunekomiteen. Det ble avholdt flere innsamlingsarrangement og det er nå samlet inn 664.075,- kroner. Dette tallet vil stige noe siden det er enkelte tall som ikke er med enda. Søndagen 20. oktober var det over 40 bøssebærere i Hitra som samlet inn 160.000,- kroner. Flere oppvekstsentre hadde kreative innsamlingsarrangement. Vil og takke formannskapet for ringerunden til næringsaktører. På vegne av kommunekomiteen vil jeg takke for alle bidrag, både i form av penger og innsats.

**Orienteringer**
**Kommuneøkonomi v/kommunedirektør Ingjerd Astad og økonomisjef Emil Melting**
Det vises til presentasjon fra møtet. Det ble orientert om følgende tema:
Del 1: overordnet om kommuneøkonomi

- Lovverk og regler
- Overordnede planer, prinsipper og begrepsavklaringer
- Inntektssiden – hvor får vi inntektene fra (endring i inntektssystemet)
- Utgiftssiden – hvor bruker vi pengene (tjenester)
- Økonomisk handlingsrom

Del 2: Økonomiske forutsetninger Hitra (2024)

- Tøffe tider for kommunene
- Status makroøkonomiske faktorer
- Statsbudsjett 2025
- Status drift
- Status finanser og fond
- Status handlingsregler

**Protokollunderskrivere:**

John Lernes

**Offentlig saksliste**

| Saksnr. | Tittel | Lovhjemmel |
|---|---|---|
| PS 78/24 | Økonomirapport 2. tertial 2024 - Hitra Storkjøkken KF | |
| PS 79/24 | Økonomi- og finansrapport 2.tertial 2024 - Hitra kommune | |
| PS 80/24 | Anmodning om tilleggsfinansiering investeringer kirkebygg | |
| PS 81/24 | Søknader om serveringsbevilling for Thai Station AS | |
| PS 82/24 | Revidering av valg av Ungdomsråd | |
| PS 83/24 | Høringssvar fra Hitra kommune, nasjonal veileder for prioriteringer i kommunale helse og omsorgstjenester | |
| PS 84/24 | Valg av møtefullmektige til forliksrådet for perioden 2025-2028 | |
| PS 85/24 | Søknad om fritak fra verv som meddommer i lagmannsretten 2025-2028 | |
| PS 86/24 | Fritak fra folkevalgt verv i Hitra kontrollutvalg for valgperioden 2023-2027 | |
| PS 87/24 | Møteplan for Hitra kommune 2025 | |
| PS 88/24 | Klagebehandling - Søknad om konsesjon på eiendommene gnr. 25, bnr. 1 og gnr. 22 bnr. 79. | |
| PS 89/24 | Meldingssak - Møteprotokoll fra kontrollutvalgsmøte 21.10.2024 | |
| PS 90/24 | Godkjenning av protokoll fra dagens møte | |

## PS 78/24 Økonomirapport 2. tertial 2024 - Hitra Storkjøkken KF

**Hitra kommunestyres behandling av sak 78/2024 i møte den 31.10.2024:**

**Behandling**

Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

**Hitra kommunestyre godkjenner økonomirapport 2. tertial 2024 for Hitra Storkjøkken KF slik den er fremlagt.**

**Hitra formannskaps behandling av sak 90/2024 i møte den 22.10.2024:**

**Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Hitra kommunestyre godkjenner økonomirapport 2. tertial 2024 for Hitra Storkjøkken KF slik den er fremlagt.

**Kommunedirektørens innstilling**

Hitra kommunestyre godkjenner økonomirapport 2. tertial 2024 for Hitra Storkjøkken KF slik den er fremlagt.

---

## PS 79/24 Økonomi- og finansrapport 2.tertial 2024 - Hitra kommune

**Hitra kommunestyres behandling av sak 79/2024 i møte den 31.10.2024:**

**Behandling**

Kommunestyre ba om at det tas en gjennomgang av rutinene for politisk behandling av tertialrapporter i forbindelse med revidering av økonomireglement.

Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

1. **Hitra kommunestyre godkjenner økonomi- og finansrapport 2. tertial 2024 slik den er fremlagt.**
2. **I henholdt til tidligere bevilgninger og avsatte fond foretas følgende budsjettjusteringer:**
    1. **Utbetaling til NMK Hitra kr 254.400 – dekkes av disposisjonsfondene relatert til Neverlia (2.5609.0511 og 2.5608.0512), jfr. F-sak 69/23.**
    2. **Kostnader ført P7669 – Renovering/oppussing leiligheter Blåfjell (K-sak88/22), P7698 – Tiltak vedlikeholdsfond og P7609 – Maleprosjekt, til sammen kr 785.181, dekkes av disposisjonsfondet Vedlikeholdsfond kommunal eiendom (2.5609.0604)**

**Utvalg for Oppveksts behandling av sak 13/2024 i møte den 23.10.2024:**

**Behandling**

Økonomisjef Emil Melting orienterte om saken.

Utvalgsleder Marcus Helgesson Svennning (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:
*Utvalg oppvekst registrerer en positiv endring innen nærvær innenfor tjenesteområdet oppvekst.*

*Utvalget påpeker at det er bekymringsverdig at barnehagene bruker mye av sine ressurser på innkjøp av vikartjenester. Disse utfordringene har gått over en lengre periode, og kommunedirektøren utfordres til å orientere grundig om hvordan kommunen jobber for å øke nærvær blant ansatte, hvordan det jobbes med å unngå fravær, både langsiktig og kortsiktig.*

*Utvalg oppvekst spør videre om en forklaring på hva «sterk økonomisk styring» på Barne- og familietjenesten vil innebære og bety.*

*Utvalg oppvekst vil ellers påpeke god økonomisk styring innen tjenesteområdet oppvekst.*

Utvalgsleder Marcus Helgesson Svennning (SV) trakk deretter sitt forslag.

Innstillingen ble deretter enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

1. Hitra kommunestyre godkjenner økonomi- og finansrapport 2. tertial 2024 slik den er fremlagt.
2. I henholdt til tidligere bevilgninger og avsatte fond foretas følgende budsjettjusteringer:
    1. Utbetaling til NMK Hitra kr 254.400 – dekkes av disposisjonsfondene relatert til Neverlia (2.5609.0511 og 2.5608.0512), jfr. F-sak 69/23.
    2. Kostnader ført P7669 – Renovering/oppussing leiligheter Blåfjell (K-sak88/22), P7698 – Tiltak vedlikeholdsfond og P7609 – Maleprosjekt, til sammen kr 785.181, dekkes av disposisjonsfondet Vedlikeholdsfond kommunal eiendom (2.5609.0604)

**Utvalg for Helse og Omsorgs behandling av sak 19/2024 i møte den 23.10.2024:**

**Behandling**

Økonomisjef Emil Melting orientert om Økonomi- og finansrapport. pr. 2. tertial 2024

Vedtak: Som innstillinga - Enstemmig

**Vedtak**

1. Hitra kommunestyre godkjenner økonomi- og finansrapport 2. tertial 2024 slik den er fremlagt.
2. I henholdt til tidligere bevilgninger og avsatte fond foretas følgende budsjettjusteringer:
    1. Utbetaling til NMK Hitra kr 254.400 – dekkes av disposisjonsfondene relatert til Neverlia (2.5609.0511 og 2.5608.0512), jfr. F-sak 69/23.
    2. Kostnader ført P7669 – Renovering/oppussing leiligheter Blåfjell (K-sak88/22), P7698 – Tiltak vedlikeholdsfond og P7609 – Maleprosjekt, til sammen kr 785.181, dekkes av disposisjonsfondet Vedlikeholdsfond kommunal eiendom (2.5609.0604)

**Teknisk utvalg - plan, landbruk og miljøs behandling av sak 50/2024 i møte den 24.10.2024:**

**Behandling**

Utvalgsleder Tor Johan Sagøy (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

- Teknisk utvalg - plan, landbruk og miljø tar saken til orientering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Teknisk utvalg - plan, landbruk og miljø tar saken til orientering.

**Hitra formannskaps behandling av sak 91/2024 i møte den 22.10.2024:**

**Behandling**

Økonomisjef Emil Melting orienterte om saken.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

1. Hitra kommunestyre godkjenner økonomi- og finansrapport 2. tertial 2024 slik den er fremlagt.
2. I henholdt til tidligere bevilgninger og avsatte fond foretas følgende budsjettjusteringer:
    1. Utbetaling til NMK Hitra kr 254.400 – dekkes av disposisjonsfondene relatert til Neverlia (2.5609.0511 og 2.5608.0512), jfr. F-sak 69/23.
    2. Kostnader ført P7669 – Renovering/oppussing leiligheter Blåfjell (K-sak88/22), P7698 – Tiltak vedlikeholdsfond og P7609 – Maleprosjekt, til sammen kr 785.181, dekkes av disposisjonsfondet Vedlikeholdsfond kommunal eiendom (2.5609.0604)

**Kommunedirektørens innstilling**

1.Hitra kommunestyre godkjenner økonomi- og finansrapport 2. tertial 2024 slik den er fremlagt.
2.I henholdt til tidligere bevilgninger og avsatte fond foretas følgende budsjettjusteringer:
    a.Utbetaling til NMK Hitra kr 254.400 – dekkes av disposisjonsfondene relatert til Neverlia (2.5609.0511 og 2.5608.0512), jfr. F-sak 69/23.
    b.Kostnader ført *P7669 – Renovering/oppussing leiligheter Blåfjell (K-sak88/22)*, *P7698 – Tiltak vedlikeholdsfond* og *P7609 – Maleprosjekt,* til sammen kr 785.181, dekkes av disposisjonsfondet **Vedlikeholdsfond kommunal eiendom** (2.5609.0604)

---

## PS 80/24 Anmodning om tilleggsfinansiering investeringer kirkebygg

**Hitra kommunestyres behandling av sak 80/2024 i møte den 31.10.2024:**

**Behandling**

Kommunestyret fikk tilsendt informasjon i møtet.

Sigrid Helene Hanssen (H) ba om en vurdering av egen habilitet i denne saken siden hun er medlem av Hitra kirkelige fellesråd og menighetsråd. Kommunedirektør innstilte på at Hanssen bør erklæres inhabil i denne saken etter forvaltningsloven § 6. Hanssen ble enstemmig erklært inhabil i denne saken og uteble dermed fra behandlingen av denne saken.

Jann O. Krangnes (R) fremmet følgende forslag til vedtak:

*Innstillingens punkt 5 erstattes med følgende punkter:*

1. *Saken sendes over til kontrollutvalget for nærmere utredning av disponering i bruken av økonomiske budsjetterte midler til vedlikehold av kirkene våre i årene 2021, 2022, 2023 og 2024.*
2. *Kommunestyret forutsetter en grundig gjennomgang av alle poster brukt på investeringer og rehabilitering av våre kirkebygg, samt drift av budsjettet for øvrig.*
3. *kontrollutvalgets arbeid legges fram for kommunestyret så fort som mulig.*

Rutt Janne Sveinsdotter Lystad (AP) ba om et gruppemøte. Dette ble innvilget. Etter gruppemøtet fremmet Lystad forslag på vegne av AP, SP, R og SV følgende utsettelsesforslag:
*Vi ber å utsette saken til neste kommunestyre møte og få lagt ved revisjonsrapporten, datert 24.10.2024, som det er henvist til og andre relevante opplysninger. Samtidig ber vi om at saken sendes over til kontrollutvalget.*

Utsettelsesforslaget fikk 13 stemmer for og 11 stemmer imot. Utsettelsesforslaget ble dermed vedtatt. Følgende representanter stemte imot utsettelsesforslaget:

- Sanna Fjeldvær (H)
- Stig Atle Lervåg (H)
- Dag Willmann (H)
- Ivar Bjarne Kværnø (H)
- Lillian Ulvan (H)
- Maria Ottervik (H)
- Harald Solvar Lian (FRP)
- Bjørg Reitan Bjørgvik (FRP)
- Geir Samdahl (FRP)
- Janne-Elise Handberg (PP)
- Terje Herfjord (PP)

**Vedtak**

Saken utsettes til neste kommunestyremøte og revisjonsrapporten som ble omtalt i møtet, og andre relevante opplysninger, legges til saksdokumentene. Samtidig sendes saken over til kontrollutvalget.

**Hitra formannskaps behandling av sak 92/2024 i møte den 22.10.2024:**

**Behandling**

John Lernes (AP) ba om en vurdering av Sigrid Helene Hanssen (H) sin habilitet i denne saken siden hun er medlem av menighetsråd. Kommunedirektør innstilte på at medlemmer av menighetsråd ikke bør erklæres inhabile etter bestemmelsene i forvaltingsloven § 6 i saker om tilleggsbevilling til fellesrådet med mindre de har hatt særlig befatning med saken. Formannskapet vedtok deretter Hanssen enstemmig som habil i denne saken.

Ordfører John Lernes (AP) fremmet følgende forslag om tilleggspunkt:
*Hitra kommunestyre ber Hitra Kirkelige Fellesråd om å legge frem prosjektregnskapene for de gjennomførte investeringsprosjektene til kommunestyret innen 31. oktober 2024.*

Jann O. Krangnes (R) fremmet følgende forslag om tilleggspunkt:
*Saken oversendes til kontrollutvalget for at de skal utarbeide retningslinjer for tertialrapportering fra Hitra Kirkelige Fellesråd til Hitra formannskap.*

Innstillingen, og tilleggspunkt 4 og 5, ble deretter enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

1. Hitra kommunestyre innvilger søknad fra Hitra kirkelige fellesråd om en tilleggsfinansiering på kr 3.298.308 til prosjekt 6574 Oppgradering og rehabilitering av kirkebygg. Tiltaket finansieres ved økt låneopptak.
2. Hitra kommunestyre utsetter avgjørelse om å bevilge ytterligere kr 500.000 til tiltak til Budsjett for 2025 / Handlings- og økonomiplanen for 2025-2028 skal vedtas. Dette gjelder følgende omsøkte tiltak:
    - Nye dører Hitra kirke
    - Utskiftning av takstein Dolm Kirke
    - Ødelagt nedløp Sandstad kirke, skiftes ut og spyles opp
    - Resterende av gjerde rundt Kvenvær kirke settes opp
3. Hitra kommunestyre forventer at Hitra kirkelige fellesråd sikrer nødvendig budsjettoppfølging i investeringsprosjekter, og holder investeringene på kirkebygg og kirkegårder innenfor de rammer som kommunestyret til enhver tid har bevilget.
4. Hitra kommunestyre ber Hitra Kirkelige Fellesråd om å legge frem prosjektregnskapene for de gjennomførte investeringsprosjektene til kommunestyret innen 31. oktober 2024.

5. Saken oversendes til kontrollutvalget for at de skal utarbeide retningslinjer for tertialrapportering fra Hitra Kirkelige Fellesråd til Hitra formannskap.

**Kommunedirektørens innstilling**

1. Hitra kommunestyre innvilger søknad fra Hitra kirkelige fellesråd om en tilleggsfinansiering på kr 3.298.308 til prosjekt *6574 Oppgradering og rehabilitering av kirkebygg.* Tiltaket finansieres ved økt låneopptak.
2. Hitra kommunestyre avventer avgjørelse om å bevilge ytterligere kr 500.000 til tiltak til Budsjett for 2025 / Handlings- og økonomiplanen for 2025-2028 skal vedtas. Dette gjelder følgende omsøkte tiltak:
   - Nye dører Hitra kirke
   - Utskiftning av takstein Dolm Kirke
   - Ødelagt nedløp Sandstad kirke, skiftes ut og spyles opp
   - Resterende av gjerde rundt Kvenvær kirke settes opp
3. Hitra kommunestyre forventer at Hitra kirkelige fellesråd sikrer nødvendig budsjettoppfølging i investeringsprosjekter, og holder investeringene på kirkebygg og kirkegårder innenfor de rammer som kommunestyret til enhver tid har bevilget.

---

## PS 81/24 Søknader om serveringsbevilling for Thai Station AS

**Hitra kommunestyres behandling av sak 81/2024 i møte den 31.10.2024:**

**Behandling**

Innstillingen fra utvalg helse og omsorg ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

1. **I medhold av Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) av 13. juni 1977 nr. 55, § 3 innvilger Hitra kommunestyre serveringsbevilling for virksomheten Thai Station AS Sandstadveien 118, 7246 Sandstad for serveringsstedet Thai Station på Sentrumsgata 4 i Fillan.**
2. **Det forutsettes at serveringsstedet har daglig leder som har bestått etablererprøve og har uklanderlig vandel.**

3. **Det forutsettes videre at serveringsstedet har universell utforming og er tilrettelagt for rullestolbrukere.**
4. **Bevillingen har ingen tidsbegrensning. Bevillingen opphører ved overdragelse av serveringssted, konkurs, bevillingshavers død, innstilling eller manglende drift i mer enn 1 år. Det vises til Serveringslovens kapittel 5, §§ 22-25.**

**Utvalg for Helse og Omsorgs behandling av sak 21/2024 i møte den 23.10.2024:**

**Behandling**

Vedtak: Som innstillinga - Enstemmig

**Vedtak**

1. I medhold av Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) av 13. juni 1977 nr. 55, § 3 innvilger Hitra kommunestyre serveringsbevilling for virksomheten Thai Station AS Sandstadveien 118, 7246 Sandstad for serveringsstedet Thai Station på Sentrumsgata 4 i Fillan.
2. Det forutsettes at serveringsstedet har daglig leder som har bestått etablererprøve og har uklanderlig vandel.
3. Det forutsettes videre at serveringsstedet har universell utforming og er tilrettelagt for rullestolbrukere.
4. Bevillingen har ingen tidsbegrensning. Bevillingen opphører ved overdragelse av serveringssted, konkurs, bevillingshavers død, innstilling eller manglende drift i mer enn 1 år. Det vises til Serveringslovens kapittel 5, §§ 22-25.

**Kommunedirektørens innstilling**

1.I medhold av Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) av 13. juni 1977 nr. 55, § 3 innvilger Hitra kommunestyre serveringsbevilling for virksomheten Thai Station AS Sandstadveien 118, 7246 Sandstad for serveringsstedet Thai Station på Sentrumsgata 4 i Fillan.

2.Det forutsettes at serveringsstedet har daglig leder som har bestått etablererprøve og har uklanderlig vandel.

3. Det forutsettes videre at serveringsstedet har universell utforming og er tilrettelagt for rullestolbrukere.
4. Bevillingen har ingen tidsbegrensning. Bevillingen opphører ved overdragelse av serveringssted, konkurs, bevillingshavers død, innstilling eller manglende drift i mer enn 1 år. Det vises til Serveringslovens kapittel 5, §§ 22-25.

---

## PS 82/24 Revidering av valg av Ungdomsråd

**Hitra kommunestyres behandling av sak 82/2024 i møte den 31.10.2024:**

**Behandling**

Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

1. **Hitra kommunestyre vedtar ny valgperioden for ungdomsrådet. Ny valgperiode endres til å følge skoleåret. Ny periode blir derfor 01.07.2025-31.06.2026.**
2. **Hitra kommunestyre vedtar at de sittende representantene for Hitra Ungdomsråd gjenvelges for perioden 01.01.2025-31.06.2025.**

**Hitra formannskaps behandling av sak 94/2024 i møte den 22.10.2024:**

**Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

1. Hitra kommunestyre vedtar ny valgperioden for ungdomsrådet. Ny valgperiode endres til å følge skoleåret. Ny periode blir derfor 01.07.2025-31.06.2026.
2. Hitra kommunestyre vedtar at de sittende representantene for Hitra Ungdomsråd gjenvelges for perioden 01.01.2025-31.06.2025.

**Kommunedirektørens innstilling**

1. Hitra kommunestyre vedtar ny valgperioden for ungdomsrådet. Ny valgperiode endres til å følge skoleåret. Ny periode blir derfor 01.07.2025-31.06.2026.

2. Hitra kommunestyre vedtar at de sittende representantene for Hitra Ungdomsråd gjenvelges for perioden 01.01.2025-31.06.2025.

---

## PS 83/24 Høringssvar fra Hitra kommune, nasjonal veileder for prioriteringer i kommunale helse og omsorgstjenester

**Hitra kommunestyres behandling av sak 83/2024 i møte den 31.10.2024:**

**Behandling**

Innstillingen fra utvalg helse og omsorg ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

**Hitra kommunestyret vedtar å sende følgende uttalelse til høring, Nasjonal veileder om prioritering for kommunal helse- og omsorgstjeneste:**

**«Hitra kommunes generelle tilbakemelding er at veilederen er for lite konkret til at den vil være veldig nyttig. Kommunen jobber allerede daglig etter kriteriene nytte, ressurser og alvorlighet, og den bringer derfor lite nytt til prosessene.**

**På noen områder vil veilederen likevel kunne være en positiv bidragsyter til at det foretas bedre prioriteringer i de kommunale helsetjenestene, f.eks. ved at den påpeker viktigheten av å evaluere og eventuelt redusere eller avslutte tjenester. Den kan også bidra positivt som et godt kunnskapsgrunnlag, for å skape en felles virkelighetsforståelse mellom kommuneadministrasjon, politikere og innbyggere, om hvordan prioriteringene foregår, og hvordan vedtak fattes og beslutninger tas. Det er også svært bra at barn som pårørende trekkes inn i vurderingskriteriene, og at kommunene blir minnet om dette hensynet i de sakene det gjelder.**

**Kommunen savner en tydeligere hjelp til prioritering, jamfør NOU 2023:4 «Tid for handling — Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste», som blant annet sier at «selv om prioritering gjøres løpende i tjenesten, er det likevel langt igjen til prioriteringskriteriene danner et**

**felles beslutningsgrunnlag for tjenester på tvers av sektorer og spesialiteter.» I en presset kommuneøkonomi vil prioritering mellom tjenesteområder bli en realitet, og prioriteringene må gjøres samlet og overordnet. Det hadde vært nyttig om de ulike direktoratene sammen kunne veiledet i prioriteringer på tvers.**

**Som Helsepersonellkommisjonens rapport også viser til, vil kommunene i årene fremover oppleve stort press på tilgang til kompetanse og personell. At kommunen skal kunne utøve de samme tjenestene i like stor grad i årene fremover er derfor ikke sannsynlig. Det er derfor opplagt at noe må prioriteres ned. Kommunen savner en tydeligere føring for hvilke kommunale tjenester som skal prioriteres ned, og at det gis retning for dette fra nasjonalt hold. Dette ville bidratt til å sikre et omforent forventningsbilde blant innbyggerne i hele landet, og at det ikke blir for store, lokale ulikheter kommunene imellom.**

**«Tid for handling» påpeker også at «det viktigste tiltaket i denne sammenhengen består i å få alle aktørene til å forstå at det foregår mye overbehandling i Norge, og at det er ineffektivt, kostbart og krever mye personell som bør anvendes på oppgaver med dokumentert helsegevinst.» Vi savner kunnskapsbasert støtte til å vurdere hvilke kommunale helsetjenester som er ineffektive, kostbare og krever uforholdsmessig mye personell.**

**Helsepersonellovens §3-1 sier at «kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.» Det er vanskelig for enkeltkommuner og enkeltpersoner å ta denne vurderingen, når loven f.eks. videre i § 3-2 sier at kommunen for å oppfylle ansvaret etter § 3-1 blant annet skal tilby praktisk bistand. Kommunen etterlyser derfor tydeligere hjelp til å spesifisere hvor mye kommunene skal tilby, og hva vi kan forvente av pårørende etc.**

**Kommunen ser utfordringer med grenseoppgangen mellom omsorgstjenester og helsehjelp, og i mange tilfeller er det vanskelig å finne klare retningslinjer/føringer for hvordan dette skal vurderes. Det modige hadde vært, i en slik veileder, at man hadde sagt noe om hvordan man skal gjøre gode vurderinger av grensen til faglig forsvarlighet. Definisjonen av nødvendig helsehjelp er uklar, og gjør at det er vanskelig å avslå enkelte søknader om tjenester som kanskje kunne vært avslått.**

**Lovverket i dag samsvarer ikke med de ressursprioriteringene vi som kommune må gjøre i fremtiden, og gir bruker/pasient sterke rettigheter. Dette utfordrer helsetjenestene. Kommunen mener derfor at lovverket bør endres, for å understøtte nødvendige prioriteringer.**

**Samarbeid med pårørende og frivillige blir svært viktig i årene fremover, og likedan en større satsing på helsefremmende tiltak og tiltak som understøtter egenmestring, samt digitalisering og teknologi som kan redusere behovet for personell. Å bruke nødvendige ressurser på det, er også en del av prioriteringene som må gjøres i de kommunale tjenestene. Dette er vanskelig i en presset kommunesektor, og understreker behovet for tydeligere hjelp til prioritering.**

**I kapittelet «Kommunens ledelse bør legge til rette for gode prioriteringsprosesser» opplever kommunen også at det legges føringer for omfattende prosesser, som vi ikke nødvendigvis anser for å være en god prioritering i seg selv. Her står det også at tilrettelegging for en god prioriteringsprosess kjennetegnes av blant annet konsistens over tid, samtidig som vi vet at akkurat konsistens i hvordan vi kan tilby og prioritere tjenester, ikke er det virkelighetsbildet vi i realiteten står overfor.**

**I tillegg påpekes det at kommunene generelt får mange, lange og innviklede høringsutkast, som det tar mye tid og ressurser å skulle lese igjennom og gi gode høringssvar til. Vi ønsker oss derfor at det utformes høringer som er tilpassete, og kort og konsist gir en oversikt over hva vi skal mene noe om. I dag ender det ofte med at vi ikke gir høringssvar, fordi ressursene ikke strekker til»**

**Utvalg for Helse og Omsorgs behandling av sak 20/2024 i møte den 23.10.2024:**

**Behandling**

Vedtak: Som innstillinga - Enstemmig

**Vedtak**

Hitra kommunestyret vedtar å sende følgende uttalelse til høring, Nasjonal veileder om prioritering for kommunal helse- og omsorgstjeneste:

«Hitra kommunes generelle tilbakemelding er at veilederen er for lite konkret til at den vil være veldig nyttig. Kommunen jobber allerede daglig etter kriteriene nytte, ressurser og alvorlighet, og den bringer derfor lite nytt til prosessene.

På noen områder vil veilederen likevel kunne være en positiv bidragsyter til at det foretas bedre prioriteringer i de kommunale helsetjenestene, f.eks. ved at den påpeker viktigheten av å evaluere og eventuelt redusere eller avslutte tjenester. Den kan også bidra positivt som et godt kunnskapsgrunnlag, for å skape en felles virkelighetsforståelse mellom kommuneadministrasjon, politikere og innbyggere, om hvordan prioriteringene foregår, og hvordan vedtak fattes og beslutninger tas. Det er også svært bra at barn som pårørende trekkes inn i vurderingskriteriene, og at kommunene blir minnet om dette hensynet i de sakene det gjelder.

Kommunen savner en tydeligere hjelp til prioritering, jamfør NOU 2023:4 «Tid for handling — Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste», som blant annet sier at «selv om prioritering gjøres løpende i tjenesten, er det likevel langt igjen til prioriteringskriteriene danner et felles beslutningsgrunnlag for tjenester på tvers av sektorer og spesialiteter.» I en presset kommuneøkonomi vil prioritering mellom tjenesteområder bli en realitet, og prioriteringene må gjøres samlet og overordnet. Det hadde vært nyttig om de ulike direktoratene sammen kunne veiledet i prioriteringer på tvers.

Som Helsepersonellkommisjonens rapport også viser til, vil kommunene i årene fremover oppleve stort press på tilgang til kompetanse og personell. At kommunen skal kunne utøve de samme tjenestene i like stor grad i årene fremover er derfor ikke sannsynlig. Det er derfor opplagt at noe må prioriteres ned. Kommunen savner en tydeligere føring for hvilke kommunale tjenester som skal prioriteres ned, og at det gis retning for dette fra nasjonalt hold. Dette ville bidratt til å sikre et omforent forventningsbilde blant innbyggerne i hele landet, og at det ikke blir for store, lokale ulikheter kommunene imellom.

«Tid for handling» påpeker også at «det viktigste tiltaket i denne sammenhengen består i å få alle aktørene til å forstå at det foregår mye overbehandling i Norge, og at det er ineffektivt, kostbart og krever mye personell som bør anvendes på oppgaver med dokumentert helsegevinst.» Vi savner kunnskapsbasert støtte til å vurdere hvilke kommunale helsetjenester som er ineffektive, kostbare og krever uforholdsmessig mye personell.

Helsepersonellovens §3-1 sier at «kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.» Det er vanskelig for enkeltkommuner og enkeltpersoner å ta denne vurderingen, når loven f.eks. videre i § 3-2 sier at kommunen for å oppfylle ansvaret etter § 3-1 blant annet skal tilby praktisk bistand. Kommunen etterlyser derfor

tydeligere hjelp til å spesifisere hvor mye kommunene skal tilby, og hva vi kan forvente av pårørende etc.

Kommunen ser utfordringer med grenseoppgangen mellom omsorgstjenester og helsehjelp, og i mange tilfeller er det vanskelig å finne klare retningslinjer/føringer for hvordan dette skal vurderes. Det modige hadde vært, i en slik veileder, at man hadde sagt noe om hvordan man skal gjøre gode vurderinger av grensen til faglig forsvarlighet. Definisjonen av nødvendig helsehjelp er uklar, og gjør at det er vanskelig å avslå enkelte søknader om tjenester som kanskje kunne vært avslått.

Lovverket i dag samsvarer ikke med de ressursprioriteringene vi som kommune må gjøre i fremtiden, og gir bruker/pasient sterke rettigheter. Dette utfordrer helsetjenestene. Kommunen mener derfor at lovverket bør endres, for å understøtte nødvendige prioriteringer.

Samarbeid med pårørende og frivillige blir svært viktig i årene fremover, og likedan en større satsing på helsefremmende tiltak og tiltak som understøtter egenmestring, samt digitalisering og teknologi som kan redusere behovet for personell. Å bruke nødvendige ressurser på det, er også en del av prioriteringene som må gjøres i de kommunale tjenestene. Dette er vanskelig i en presset kommunesektor, og understreker behovet for tydeligere hjelp til prioritering.

I kapittelet «Kommunens ledelse bør legge til rette for gode prioriteringsprosesser» opplever kommunen også at det legges føringer for omfattende prosesser, som vi ikke nødvendigvis anser for å være en god prioritering i seg selv. Her står det også at tilrettelegging for en god prioriteringsprosess kjennetegnes av blant annet konsistens over tid, samtidig som vi vet at akkurat konsistens i hvordan vi kan tilby og prioritere tjenester, ikke er det virkelighetsbildet vi i realiteten står overfor.

I tillegg påpekes det at kommunene generelt får mange, lange og innviklede høringsutkast, som det tar mye tid og ressurser å skulle lese igjennom og gi gode høringssvar til. Vi ønsker oss derfor at det utformes høringer som er tilpassete, og kort og konsist gir en oversikt over hva vi skal mene noe om. I dag ender det ofte med at vi ikke gir høringssvar, fordi ressursene ikke strekker til»

**Kommunedirektørens innstilling**

Hitra kommunestyret vedtar å sende følgende uttalelse til høring, Nasjonal veileder om prioritering for kommunal helse- og omsorgstjeneste;

*«Hitra kommunes generelle tilbakemelding er at veilederen er for lite konkret til at den vil være veldig nyttig. Kommunen jobber allerede daglig etter kriteriene nytte, ressurser og alvorlighet, og den bringer derfor lite nytt til prosessene.*

*På noen områder vil veilederen likevel kunne være en positiv bidragsyter til at det foretas bedre prioriteringer i de kommunale helsetjenestene, f.eks. ved at den påpeker viktigheten av å evaluere og eventuelt redusere eller avslutte tjenester. Den kan også bidra positivt som et godt kunnskapsgrunnlag, for å skape en felles virkelighetsforståelse mellom kommuneadministrasjon, politikere og innbyggere, om hvordan prioriteringene foregår, og hvordan vedtak fattes og beslutninger tas. Det er også svært bra at barn som pårørende trekkes inn i vurderingskriteriene, og at kommunene blir minnet om dette hensynet i de sakene det gjelder.*

*Kommunen savner en tydeligere hjelp til prioritering, jamfør NOU 2023:4 «Tid for handling — Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste», som blant annet sier at «selv om prioritering gjøres løpende i tjenesten, er det likevel langt igjen til prioriteringskriteriene danner et felles beslutningsgrunnlag for tjenester på tvers av sektorer og spesialiteter.» I en presset kommuneøkonomi vil prioritering mellom tjenesteområder bli en realitet, og prioriteringene må gjøres samlet og overordnet. Det hadde vært nyttig om de ulike direktoratene sammen kunne veiledet i prioriteringer på tvers.*

*Som Helsepersonellkommisjonens rapport også viser til, vil kommunene i årene fremover oppleve stort press på tilgang til kompetanse og personell. At kommunen skal kunne utøve de samme tjenestene i like stor grad i årene fremover er derfor ikke sannsynlig. Det er derfor opplagt at noe må prioriteres ned. Kommunen savner en tydeligere føring for hvilke kommunale tjenester som skal prioriteres ned, og at det gis retning for dette fra nasjonalt hold. Dette ville bidratt til å sikre et omforent forventningsbilde blant innbyggerne i hele landet, og at det ikke blir for store, lokale ulikheter kommunene imellom.*

*«Tid for handling» påpeker også at «det viktigste tiltaket i denne sammenhengen består i å få alle aktørene til å forstå at det foregår mye overbehandling i Norge, og at det er ineffektivt, kostbart og krever mye personell som bør anvendes på oppgaver med dokumentert helsegevinst.» Vi savner kunnskapsbasert støtte til å vurdere hvilke kommunale helsetjenester som er ineffektive, kostbare og krever uforholdsmessig mye personell.*

*Helsepersonellovens §3-1 sier at «kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.» Det er vanskelig for enkeltkommuner og enkeltpersoner å ta denne vurderingen, når loven f.eks. videre i § 3-2 sier at kommunen for å oppfylle ansvaret etter § 3-1 blant annet skal tilby praktisk bistand. Kommunen etterlyser derfor tydeligere hjelp til å spesifisere hvor mye kommunene skal tilby, og hva vi kan forvente av pårørende etc.*

*Kommunen ser utfordringer med grenseoppgangen mellom omsorgstjenester og helsehjelp, og i mange tilfeller er det vanskelig å finne klare retningslinjer/føringer for hvordan dette skal vurderes. Det modige hadde vært, i en slik veileder, at man hadde sagt noe om hvordan man skal gjøre gode vurderinger av grensen til faglig forsvarlighet. Definisjonen av nødvendig helsehjelp er uklar, og gjør at det er vanskelig å avslå enkelte søknader om tjenester som kanskje kunne vært avslått.*

*Lovverket i dag samsvarer ikke med de ressursprioriteringene vi som kommune må gjøre i fremtiden, og gir bruker/pasient sterke rettigheter. Dette utfordrer helsetjenestene. Kommunen mener derfor at lovverket bør endres, for å understøtte nødvendige prioriteringer.*

*Samarbeid med pårørende og frivillige blir svært viktig i årene fremover, og likedan en større satsing på helsefremmende tiltak og tiltak som understøtter egenmestring, samt digitalisering og teknologi som kan redusere behovet for personell. Å bruke nødvendige ressurser på det, er også en del av prioriteringene som må gjøres i de kommunale tjenestene. Dette er vanskelig i en presset kommunesektor, og understreker behovet for tydeligere hjelp til prioritering.*

*I kapittelet «Kommunens ledelse bør legge til rette for gode prioriteringsprosesser» opplever kommunen også at det legges føringer for omfattende prosesser, som vi ikke nødvendigvis anser for å være en god prioritering i seg selv. Her står det også at tilrettelegging for en god prioriteringsprosess kjennetegnes av blant annet konsistens over tid, samtidig som vi vet at akkurat konsistens i hvordan vi kan tilby og prioritere tjenester, ikke er det virkelighetsbildet vi i realiteten står overfor.*

*I tillegg påpekes det at kommunene generelt får mange, lange og innviklede høringsutkast, som det tar mye tid og ressurser å skulle lese igjennom og gi gode høringssvar til. Vi ønsker oss derfor at det utformes høringer som er tilpassete, og kort og konsist gir en oversikt over hva vi skal mene noe om. I dag ender det ofte med at vi ikke gir høringssvar, fordi ressursene ikke strekker til»*

---

## PS 84/24 Valg av møtefullmektige til forliksrådet for perioden 2025-2028

**Hitra kommunestyres behandling av sak 84/2024 i møte den 31.10.2024:**

**Behandling**

Sigrid Helene Hanssen (H), på vegne av H, FRP og PP. fremmet følgende forslag til vedtak:

*Hitra kommunestyre vedtar følgende møtefullmektige til forliksrådet for perioden 01.01.2025-31.12.2028:*

- *Jorun Leinan*
- *Inge Dahlø*
- *Dagfinn Herskedal*

Forslaget fra Sigrid Helene Hanssen (H) ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

**Hitra kommunestyre vedtar følgende møtefullmektige til forliksrådet for perioden 01.01.2025-31.12.2028:**

- **Jorun Leinan**

- **Inge Dahlø**
- **Dagfinn Herskedal**

**Hitra kommunestyres behandling av sak 72/2024 i møte den 24.09.2024:**

**Behandling**

Ordfører John Lernes (AP) fremmet forslag om å utsette saken.

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

**Saken utsettes.**

**Hitra valgutvalgs behandling av sak 7/2024 i møte den 20.08.2024:**

**Behandling**

Valgutvalget vedtok følgende omforente forslag enstemmig:

*Hitra kommunestyre vedtar følgende møtefullmektige til forliksrådet for perioden 01.01.2025-31.12.2028:*

- *Jorun Fjeldvær*
- *Inge Dahlø*
- *Dagfinn Herskedal*

**Vedtak**

Hitra kommunestyre vedtar følgende møtefullmektige til forliksrådet for perioden 01.01.2025-31.12.2028:

- Jorun Fjeldvær
- Inge Dahlø
- Dagfinn Herskedal

**Kommunedirektørens innstilling**

Hitra kommunestyre vedtar følgende møtefullmektige til forliksrådet for perioden 01.01.2025-31.12.2028:

---

## PS 85/24 Søknad om fritak fra verv som meddommer i lagmannsretten 2025-2028

**Hitra kommunestyres behandling av sak 85/2024 i møte den 31.10.2024:**

**Behandling**

Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

**Hitra kommunestyre, med hjemmel i domstolloven § 74, vedtar å innvilge Else Stadsvik sin søknad fra vervet som meddommer i Frostating Lagmannsrett.**

**Fritaket er både for resten av inneværende periode 2021-2024 og perioden 2025-2028.**

**Hitra formannskaps behandling av sak 87/2024 i møte den 01.10.2024:**

**Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Hitra kommunestyre, med hjemmel i domstolloven § 74, vedtar å innvilge Else Stadsvik sin søknad fra vervet som meddommer i Frostating Lagmannsrett.

Fritaket er både for resten av inneværende periode 2021-2024 og perioden 2025-2028.

**Kommunedirektørens innstilling**

Hitra kommunestyre, med hjemmel i domstolloven § 74, å innvilge Else Stadsvik sin søknad fra vervet som meddommer i Frostating Lagmannsrett.

Fritaket er både for resten av inneværende periode 2021-2024 og perioden 2025-2028.

---

## PS 86/24 Fritak fra folkevalgt verv i Hitra kontrollutvalg for valgperioden 2023-2027

**Hitra kommunestyres behandling av sak 86/2024 i møte den 31.10.2024:**

**Behandling**

Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

**Hitra kommunestyre avslår søknad fra Lars Peder Hammerstad (SP) om fritak fra verv som medlem og nestleder av Hitra kontrollutvalg.**

**Årsaken til avslaget er at kommunestyret mener det ikke er i tråd med kommuneloven § 7-9, andre ledd, å innvilge denne søknaden.**

**Hitra formannskaps behandling av sak 86/2024 i møte den 01.10.2024:**

**Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Hitra kommunestyre avslår søknad fra Lars Peder Hammerstad (SP) om fritak fra verv som medlem og nestleder av Hitra kontrollutvalg.

Årsaken til avslaget er at kommunestyret mener det ikke er i tråd med kommuneloven § 7-9, andre ledd, å innvilge denne søknaden.

**Kommunedirektørens innstilling**

Hitra kommunestyre avslår søknad fra Lars Peder Hammerstad (SP) om fritak fra verv som medlem og nestleder av Hitra kontrollutvalg.

Årsaken til avslaget er at kommunestyret mener det ikke er i tråd med kommuneloven § 7-9, andre ledd, å innvilge denne søknaden.

---

## PS 87/24 Møteplan for Hitra kommune 2025

**Hitra kommunestyres behandling av sak 87/2024 i møte den 31.10.2024:**

**Behandling**

Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

**Hitra kommunestyre vedtar møteplan for folkevalgte organer i Hitra kommune for 2025 som fremlagt.**

**Hitra formannskaps behandling av sak 95/2024 i møte den 22.10.2024:**

**Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Hitra kommunestyre vedtar møteplan for folkevalgte organer i Hitra kommune for 2025 som fremlagt.

**Kommunedirektørens innstilling**

Hitra kommunestyre vedtar møteplan for folkevalgte organer i Hitra kommune for 2025 som fremlagt.

## PS 88/24 Klagebehandling - Søknad om konsesjon på eiendommene gnr. 25, bnr. 1 og gnr. 22 bnr. 79.

**Hitra kommunestyres behandling av sak 88/2024 i møte den 31.10.2024:**

**Behandling**

Sigrid Helene Hanssen (H) fremmet følgende forslag til vedtak på vegne av H, FRP og PP:

1. *Hitra Kommunestyre imøtekommer klagen fra Arild Rabben og Marit Larsen, på vedtak 2023/5469, fattet på delegert myndighet fra utvalget 17.11.2023.*
2. *Hitra kommunestyre vektlegger søkers familiere tilknyttning til sleksgården.*
3. *Vedtaket gjøres i medhold av lov om konsesjon § 5 andre ledd og forvaltningslovens §33.*

Terje Herfjord (PP) ba om gruppemøte. Dette ble innvilget.

Ordfører John Lernes (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

- *Hitra kommunestyre gir Arild Rabben og Marit Larsen konsesjon for erverv av eiendommene g.nr 25 br.nr 1 og g.nr 22 br.nr 79 på følgende vilkår.*
    - *Konsesjonsinnehaver må bosette seg på eiendommen og bebo denne sammenhengende i 5 år*
    - *Det kan søkes om dispensasjon fra bokravet i inntil 5 år*
    - *Jorda skal være i drift. Dette kan gjøres gjennom utleie*
    - *Søker forplikter seg til å delta på eventuelle fellestiltak i forvaltningen av naboeiendommer*

Kommunestyret voterte først over forslaget fremmet av Sigrid Helene Hanssen (H). Forslaget fikk 12 stemmer for og 13 stemmer imot. Forslaget ble dermed nedstemt. Følgende representanter stemte for Hanssens forslag:

- Sanna Fjeldvær (H)
- Stig Atle Lervåg (H)
- Dag Willmann (H)
- Ivar Bjarne Kværnø (H)
- Maria Ottervik (H)
- Harald Solvar Lian (FRP)
- Bjørg Reitan Bjørgvik (FRP)
- Geir Samdahl (FRP)

- Janne-Elise Handberg (PP)
- Terje Herfjord (PP)
- Arnt J. Breivoll (AP)

Kommunestyret voterte deretter mellom innstillingen fra teknisk utvalg - plan, landbruk og miljø og forslag fremmet av ordfører John Lernes. Innstillingen fra teknisk utvalg - plan, landbruk og miljø fikk 7 stemmer for og Lernes' forslag fikk 18 stemmer. Dermed ble ordfører John Lernes (AP) sitt forslag vedtatt. Følgende representanter stemte på innstillingen fra teknisk:

- Lillian Ulvan (H)
- Lise Krangnes (R)
- Jann O. Krangnes (R)
- Tor Johan Sagøy (AP)
- Marcus Helgesson Svenning (SV)
- Ingrid Kathrine Schanche (SP)
- Bjørn Jensen (AP)

**Vedtak**

1. **Hitra kommunestyre gir Arild Rabben og Marit Larsen konsesjon for erverv av eiendommene g.nr 25 br.nr 1 og g.nr 22 br.nr 79 på følgende vilkår.**
    - **Konsesjonsinnehaver må bosette seg på eiendommen og bebo denne sammenhengende i 5 år**
    - **Det kan søkes om dispensasjon fra bokravet i inntil 5 år**
    - **Jorda skal være i drift. Dette kan gjøres gjennom utleie**
    - **Søker forplikter seg til å delta på eventuelle fellestiltak i forvaltningen av naboeiendommer**

**Teknisk utvalg - plan, landbruk og miljøs behandling av sak 54/2024 i møte den 24.10.2024:**

**Behandling**

Landbruksrådgiver Trine Beheim orienterte om landbruk på Hitra, landbrukseiendommer og boplikt.

Arild Rabben fikk uttale seg om søknaden i møtet.

Arnt J. Breivoll (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Teknisk utvalg – plan, landbruk og miljø imøtekommer klagen fra Arild Rabben og Marit Larsen, på vedtak 2023/5469, fattet på delegert myndighet fra utvalget 17.11.2023.
2. Vedtaket gjøres i medhold av lov om konsesjon § 5 andre ledd og forvaltningslovens § 33.
3. Dekar over 35 ifølge kommunearealkart som er dyrket, men i virkeligheten under 35 dekar som er dyrket.
4. Dyrket mark skal gjøres tilgjengelig for utleie.

Utvalgsleder Tor Johan Sagøy (AP) fremmet følgende forslag til tilleggspunkt nummer 5:

- Saken oversendes til kommunestyret.

Utvalget voterte mellom kommunedirektørens innstilling, med foreslåtte tilleggspunkt nummer 5, og forslag fremmet av Arnt Julius Breivoll (AP). Innstillingen, med tilleggspunkt 5, fikk 4 stemmer for og 3 stemte for forslaget fremmet av Breivoll. Dermed ble Innstillingen med tilleggspunkt 5 vedtatt. Geir Samdahl (FRP), Ivar Bjarne Kværnø (H) og Arnt J. Breivoll (AP) stemte for forslaget fremmet av Arnt Julius Breivoll (AP).

**Vedtak**

- **Teknisk utvalg – plan, landbruk og miljø imøtekommer ikke klagen fra Arild Rabben og Marit Larsen, på vedtak 2023/5469, fattet på delegert myndighet fra utvalget 17.11.2023.**
- **Teknisk utvalg – plan, landbruk og miljø kan ikke se at klagen tilfører saken nye momenter som ikke lå til grunn for opprinnelig vedtak.**
- **Vedtaket gjøres i medhold av lov om konsesjon § 5 andre ledd og forvaltningslovens §33.**
- **Saken oversendes Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse.**
- **Saken oversendes til kommunestyret.**

**Kommunedirektørens innstilling**

1. Teknisk utvalg – plan, landbruk og miljø imøtekommer ikke klagen fra Arild Rabben og Marit Larsen, på vedtak 2023/5469, fattet på delegert myndighet fra utvalget 17.11.2023.
2. Teknisk utvalg – plan, landbruk og miljø kan ikke se at klagen tilfører saken nye momenter som ikke lå til grunn for opprinnelig vedtak.
3. Vedtaket gjøres i medhold av lov om konsesjon § 5 andre ledd og forvaltningslovens §33.

4.Saken oversendes Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse

## PS 89/24 Meldingssak - Møteprotokoll fra kontrollutvalgsmøte 21.10.2024

**Hitra kommunestyres behandling av sak 89/2024 i møte den 31.10.2024:**

**Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

**Kommunestyret tar møteprotokoll fra kontrollutvalgsmøte 21.10.2024 til orientering.**

**Kommunedirektørens innstilling**

Kommunestyret tar møteprotokoll fra kontrollutvalgsmøte 21.10.2024 til orientering.

## PS 90/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

**Hitra kommunestyres behandling av sak 90/2024 i møte den 31.10.2024:**

**Behandling**

Lillian Ulvan (H) og Arnt Julius Breivoll (AP) ble valgt til å underskrive protokollen fra dagens møte.

Møtesekretær leste opp protokoll fra dagens møte.

**Vedtak**

**Protokollen ble godkjent.**